檔　　號：
保存年限：

臺南市政府 函 法規查照2 6

地址：708201臺南市安平區永華路2段6號
承辦人：溫甯鈺
電話：(06)2991111#8321
電子信箱：ningyu@mail.tainan.gov.tw

受文者：臺南市議會

發文日期： 中華民國113年10月11日
發文字號：府教安(一)字第1132222859號
速別：最速件
密等及解密條件或保密期限：
附件：總說明及逐條說明、勘誤表各1份(35376_2222859A00_ATTCH1.pdf、35376_2222859A00_ATTCH2.pdf)

裝

主旨：檢送「臺南市國民小學及國民中學學生獎懲辦法」總說明及逐條說明各1份（如附件1），請查照。

訂

說明：

一、依據本府113年10月11日府法規字第1132217741號函辦理。

二、本府前以113年8月19日府教安（一）字第1131095160B號函送旨揭資料，因行政院函請改正，本府已完成勘誤程序（如附件2），爰重新檢送資料。

線

三、有關貴會審查之紙本資料120份另行親送。

正本：臺南市議會
副本：本府法制處、本府教育局學輔校安科 電子公文交換章 2024/10/14 16:20:01

法規委員會　113/10/14
1130008805

檔　　號：
保存年限：

臺南市政府 函

地址：70801臺南市安平區永華路2段6號
承辦人：李偉銓
電話：(06)2991111#8831
電子信箱：jasonsharg@mail.tainan.gov.tw

受文者：臺南市政府教育局

發文日期：中華民國113年10月11日
發文字號：府法規字第1132217741號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：(2217741A00_ATTCH1.pdf)

主旨：檢送「臺南市國民小學及國民中學學生獎懲辦法」第32條條文勘誤表1份，請查照。

說明：

一、依本府法制處案陳貴局113年10月9日南市教安（一）字第1132213022號函辦理。

二、旨揭辦法業經本府113年7月30日府法規字第1131036366A號令訂定發布在案。

正本：臺南市政府教育局
副本：臺南市政府研究發展考核委員會(請刊登公報)(含附件)、臺南市政府法制處(含附件)

教育局 113/10/11
1132222859

臺南市國民小學及國民中學學生獎懲辦法

第三十二條條文勘誤表

更正後文字	原列文字
第三十二條　第二十六條第一項第二款至第五款之審議事件，獎懲會應自收受書面提案之次日起一個月內作成決議；必要時，得予延長，延長以一次為限，最長不得逾一個月，並應通知提案人或單位、學生及其法定代理人或實際照顧者。	第三十二條　第二十六條第二款至第五款之審議事件，獎懲會應自收受書面提案之次日起一個月內作成決議；必要時，得予延長，延長以一次為限，最長不得逾一個月，並應通知提案人或單位、學生及其法定代理人或實際照顧者。

檔　　號：
保存年限：

臺南市政府　令



發文日期：中華民國113年7月30日
發文字號：府法規字第1131036366A號
附件：

裝

訂定「臺南市國民小學及國民中學學生獎懲辦法」。

附「臺南市國民小學及國民中學學生獎懲辦法」

市長黃偉哲

訂

線

臺南市國民小學及國民中學學生獎懲辦法總說明

依一百十二年六月二十一日修正公布之國民教育法第四十四條規定：「學生獎懲原則、處理及其他相關事項之準則，由中央主管機關定之；直轄市、縣（市）主管機關應依準則，訂定學生獎懲自治法規。」爰依教育部於一百十三年四月三十日訂定發布之國民小學及國民中學學生獎懲準則訂定「臺南市國民小學及國民中學學生獎懲辦法」，分總則、國民小學學生之獎勵及管教、國民中學學生之獎勵、管教及懲處、附則等四章，其要點如下：

一、規範目的及訂定依據。（第一條）

二、主管機關。（第二條）

三、用詞定義。（第三條）

四、學校獎勵管教或獎懲學生應遵守之原則。（第四條至第六條）

五、管教措施之種類。（第七條）

六、教師得採取之一般管教措施。（第八條）

七、學務處及輔導室得採取之特殊管教措施。（第九條）

八、經學校所設國民小學學生獎勵與管教委員會（以下簡稱獎管會）及國民中學學生獎懲委員會（以下簡稱獎懲會）決議得採取之特殊管教措施。（第十條）

九、學校對違反服裝儀容規定之學生得採取之輔導及管教措施。（第十一條）

十、學校訂定學生獎懲規定應明確懲處要件。（第十二條）

十一、學生於授課日之出缺席狀況，不得加以懲處。（第十三條）

十二、學校教職員工應配合提供學生獎懲事件相關資料及說明。（第十四條）

十三、國民小學得採取之學生獎勵措施。（第十五條）

十四、獎管會之組成。（第十六條）

十五、獎管會之任務。（第十七條）

十六、獎管會開會之規定。（第十八條）

十七、國民小學學生記嘉獎及小功之程序。（第十九條）

十八、獎管會審議之原則。（第二十條）

十九、獎勵管教事件審議決定書之作成。（第二十一條）

二十、　校長得對獎管會之決議提出復議。（第二十二條）

二十一、國民中學得採取之學生獎勵及書面懲處措施。（第二十三條及第二十四條）

二十二、獎懲會之組成。(第二十五條)

二十三、獎懲會之任務。(第二十六條)

二十四、獎懲會開會之規定。(第二十七條)

二十五、國民中學學生記嘉獎、小功、警告及小過之獎勵或懲處措施之程序。(第二十八條)

二十六、獎懲會審議之原則。(第二十九條)

二十七、獎懲會審議懲處事件時，得邀請相關人員列席。(第三十條)

二十八、學生同一行為之懲處程序，不受該行為刑事偵查、審判或其他司法程序進行之影響。(第三十一條)

二十九、獎懲會審議獎懲事件之審議期間。(第三十二條)

三十、　懲處或管教事件審議決定書之作成。(第三十三條)

三十一、校長得對獎懲會之決議提出復議。(第三十四條)

三十二、學校應落實輔導受懲處之學生改過及銷過。(第三十五條)

三十三、學校應依本辦法訂定獎勵管教或獎懲規定。(第三十六條)

三十四、獎管會及獎懲會委員之利益迴避。(第三十七條)

三十五、　主管機關或學校應追究違反國民小學及國民中學學生獎懲準則與本辦法規定者之責任。(第三十八條)

三十六、施行日期。(第三十九條)

臺南市國民小學及國民中學學生獎懲辦法逐條說明

條文	說明
第一章　總則	第一章章名。
第一條　為規範本市轄內國民小學與國民中學學生獎懲相關事項，並依國民教育法第四十四條及國民小學及國民中學學生獎懲準則規定，訂定本辦法。	規範目的及訂定依據。
第二條　本辦法之主管機關為本府教育局。	主管機關。
第三條　本辦法用詞，定義如下： 一、學生：指取得國民小學或國民中學正式學籍之在學學生。 二、獎勵管教：指國民小學對學生採取之獎勵或管教措施。 三、獎懲：指國民中學對學生採取之獎勵、管教或懲處措施。 四、學務處：指國民小學或國民中學處理學生事務之下列單位： （一）學生事務處。 （二）前目以外其他學生事務一級單位。 （三）教導一級單位。 五、學務處主任：指前款單位之主管。 六、輔導室：指國民小學或國民中學之輔導室、相關專責單位或輔導專責人員。	一、學校實施獎勵管教或獎懲，應對具正式學籍之在學學生實施，爰於第一款予以定明。 二、因國民小學對學生僅得採取輔導管教措施，不得懲處，爰於第二款定明獎勵管教之意涵。
第四條　學校獎勵管教或獎懲學生，非有正當理由，不得為差別待遇。	定明學校獎勵管教或獎懲學生應符合平等原則。
第五條　學校管教或懲處學生，應與學生違規行為之情節輕重相當，並依下列原則為之： 一、採取之措施應有助於目的之達成。 二、有多種同樣能達成目的之措施時，應選擇對學生權益損害較少者。	定明學校管教或懲處應符合比例原則。

條文	說明
三、採取之措施所造成之損害不得與欲達成目的之利益顯失均衡。	
第六條　學校管教或懲處學生，應審酌學生下列情狀，並確保管教或懲處措施之合理有效性： 一、行為之動機及目的。 二、行為之手段及行為時所受之外在情境影響。 三、行為違反規定之程度及所生之危險或損害。 四、學生之人格特質與身心健康、生活及家庭狀況。 五、學生之品行、智識程度及平時表現。 六、行為後之態度。 前項所定行為，包括作為及不作為。	參照學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項第十三點第一項規定，定明學校管教或懲處學生應審酌之情狀。
第七條　對學生得採取之管教措施如下： 一、一般管教措施：指教師個人採取之管教措施。 二、學務處與輔導室之特殊管教措施：指學務處及輔導室採取之管教措施。 三、學校之特殊管教措施：指經學校所設國民小學學生獎勵與管教委員會（以下簡稱獎管會）或國民中學學生獎懲委員會（以下簡稱獎懲會）討論決議後，學校採取之管教措施。	對學生得採取之管教措施類型。
第八條　教師基於導引學生發展之考量，衡酌學生身心狀況後，得採取下列一般管教措施： 一、適當之正向管教措施。 二、口頭糾正。 三、在教室內適當調整座位。 四、要求口頭道歉或書面自省。 五、列入日常生活表現紀錄。	一、教師基於重視學生尊嚴，協助其發展自律、負責、自信行為，因應個別情境提供之輔導管教皆屬正向管教措施。 二、教師得要求學生以口頭或書面方式省視其作為，但應注意不得強迫學生違背其本意而為口頭或書面道歉，以維護學生人性尊嚴並

條文	說明
六、通知法定代理人或實際照顧者，協請處理。 七、要求完成未完成之作業或工作。 八、適當增加作業或工作。 九、要求課餘從事可達成管教目的之措施。 十、限制參加正式課程以外之學校活動。 十一、經法定代理人或實際照顧者同意後，留置學生於課後輔導或參加輔導課程。 十二、要求靜坐反省。 十三、要求站立反省。但每次不得超過一堂課，每日累計不得超過二小時。 十四、在教學場所一隅，暫時讓學生與其他同學保持適當距離，並以二堂課為限。 十五、經其他教師同意，於行為當日，暫時轉送其他班級學習。 十六、其他符合輔導管教相關法令規定之管教目的及原則，且未使學生身心受到侵害之行為。	促進其人格發展。 三、教師得要求學生於課餘完成基於教育目的之管教措施，如回復環境清潔、完成作業與工作等，惟須注意應予適當休息時間，以維護學生休息權及健康權。 四、教師得要求學生達成基於教育目的規範之行為，始得參加正式課程以外之學校活動，如社團活動。 五、教師得因應學生輔導管教需求，為其安排課後輔導或課程，如人際互動技巧，惟實施時應經法定代理人或實際照顧者同意，以維學生安全。
第九條　依前條所為之管教無效或學生明顯不服管教，顯已妨害現場活動，教師得要求學務處或輔導室派員協助；情況急迫時，學務處或輔導室非有正當理由不得拒絕；有危害他人生命或身體之虞時，得強制將學生帶離現場，並尋求校外相關機構協助處理。 前項情形，教師應主動告知已實施之輔導管教措施或提供輔導管教紀錄予協助人員參考。 各處室人員將學生帶離現場後，得安排學生至圖書館、輔導室或其他適當場所，參與適當活動或接受輔導及管教。	一、為避免學務處或輔導室以人力不足等理由未派員到場，爰定明情況急迫時，學務處或輔導室應有到場協助之義務。如學生有危害他人生命、身體之虞，得施以必要強制力帶離現場，並視實際需求，請求社政或衛政等單位之協助。 二、為宣洩學生之壓力，可衡量學生身心狀況，在專人指導與看護下，進行適量之活動或運動。發現學生身體確有不適者，基於安全考量，應立即調整或停止。

條文	說明
學務處或輔導室於必要時，得衡量學生身心狀況，於學務處或輔導室人員指導下，請學生進行合適之活動或運動項目。 前項措施不得以處罰為目的，且學生身體出現不適時，應即調整或停止。	
第十條　因學生違規情節重大，採取下列學校之特殊管教措施前，學務處應依學校所定學生獎勵管教或獎懲相關規定，簽會導師及輔導室提供意見，並提經獎管會或獎懲會討論決議後，始得為之。但情況急迫或應立即移送警察機關處置者，不在此限： 一、交由法定代理人或實際照顧者帶回管教。 二、規劃參加高關懷課程。 三、聯繫社政機關與相關機關（構）協助提供心理治療、社會工作、家庭諮商及其他專業服務。 四、送請少年輔導單位輔導。 五、移送警察機關處置。 六、移送司法機關處置。 獎管會或獎懲會開會時，應給予當事人學生與其法定代理人或實際照顧者陳述意見之機會，並充分討論及記載已實施各項管教措施之教育效果。 學生家庭為脆弱家庭或未能發揮輔導管教功能之家庭時，得不採取第一項第一款之帶回管教措施，並應聯繫社政機關協助處理或尋求其他兒少保護資源。 學生交由法定代理人或實際照顧者帶回管教，每次以五日為限，並應於事前進行家訪，或與法定代理人或實際照顧者面談。帶回管教期間，學校應與學生保持聯繫，繼續予以適當	一、定明學校之特殊管教措施及程序。 二、考量學生學習權益與管教措施之有效性，爰明定帶回管教以五日為限，並應評估法定代理人或實際照顧者落實親職教育之成效，如經評估帶回管教已無法落實管教成效，學校得終止處置；學校並應視學生需求予以補課，以維護學生受教權。